

条件措施，国家利益和社会公共利益仍然处于被侵害状态。2023年2月2日，县人民检察院将该案移送某检察院审查起诉。某检察院提起行政公益诉讼，要求确认某自然资源局对某养殖专业合作社非法占用耕地行为未依法全面履行职责违法。诉讼过程中，某自然资源局根据“三区三线”划定成果，对某养殖专业合作社作出了相应的行政处罚，公益诉讼起诉人某检察院变更诉讼请求为确认原行政行为违法。

【案件焦点】

某自然资源局将案件移送公安机关刑事侦查后，是否依法全面履行了职责。

【法院裁判要旨】

郑州铁路运输法院经审理认为：根据《中华人民共和国土地管理法》第十七条、第三十一条、第三十二条和第三十七条的规定，某养殖专业合作社未经批准占用耕地建设养鸡场，造成种植条件被严重损坏。被告某自然资源局对该违法行为负有监督检查职责，应依法予以责令限期改正或者治理、限期拆除恢复土地原状，可以并处罚款。该案被移交公安机关时，违法事实已经查清，并不需要公安、检察、其他行政机关、组织的决定或者结论，作为后续作出行政处理决定的前提，不符合中止调查的条件，被告某自然资源局中止调查不当。该案被移交公安机关时，某养殖专业合作社非法占用耕地的违法状态并未消除，被告某自然资源局应当依法责令限期改正或者治理、限期拆除在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施并恢复土地原状，以尽快消除违法状态。2022年

11月1日自然资源部《自然资源违法行为立案查处工作规程(试行)》施行后,案涉地块的规划土地用途已经发生重大变更,但仍存在违法情形,被告某自然资源局未及时恢复案件调查。因此,被告某自然资源局存在未依法全面履行职责的情形。被告某自然资源局在收到公益诉讼起诉人的检察建议书后,两个月内未完全履行法定职责,公益诉讼起诉人向法院提起行政公益诉讼,符合法定起诉条件。在案件诉讼过程中,被告某自然资源局根据“三区三线”划定成果,对某养殖专业合作社作出了相应的行政处罚,公益诉讼起诉人将诉讼请求变更为确认原行政行为违法。郑州铁路运输法院判决:

确认被告某自然资源局未依法全面履行职责的行为违法。

被告某自然资源局未提起上诉,案件一审生效。

【法官后语】

本案是人民法院依法监督行政机关应当依法全面履行保护耕地职责的典型案例。珍惜、合理利用土地和切实保护耕地是我国的基本国策,各相关部门都要承担耕地保护的主体责任,坚持用最严格的制度与最严密的法治保护耕地、保护生态环境。

在环境资源领域,违法犯罪人所承担的责任可能涵盖行政、刑事、民事等多个方面,行政机关查处的环境资源违法案件因涉嫌构成刑事犯罪被移送公安机关后,行政机关如何继续依法、全面履职,是否可以完全中止调查,一直是行政执法中的常见问题,也是难点问题。一般情况下,行政机关在办案过程中发现涉嫌犯罪移送公安机关后,刑事处理尚无结论前,行政机关不得径行作出行政处罚,但并不表示行政机关可以完全中止调查,不采取任何措施。此时,行政机关应当采取的不是“完全中止”,而是“有限中止”。

在环境资源部门法中,存在着大量的要求违法行为人停止违法行为、限期拆除、恢复原状、补种树木等法律规定,因此环境资源行政主管部门将案件移送公安机关后,即便考虑到最终和刑事处罚的衔接暂不作出行政处罚决定,也应按照“保护优先、注重修复”的原则,依法作出限期拆除、限期治理等行政处理决定,以尽快制止违法行为,尽早修复被损害的环境资源,全面消除危害后果。

具体到本案，争议焦点在于被告某自然资源局是否依法全面履行了职责，即涉嫌犯罪的违法行为移送公安机关追究刑事责任后，在司法机关对违法犯罪行为作出最后处理之前，行政机关是否需要继续作出相应的行政行为。本案的裁判对该类案件的裁判规则和行政执法应遵循的原则予以了明确，即行政机关将涉嫌犯罪的案件移送公安机关后，如果违法情形仍在持续或违法后果仍未消除，行政机关应继续履职，依照法律规定要求违法犯罪行为人承担相应的行政责任。

《中华人民共和国土地管理法》第六十七条第一款规定了县级以上人民政府自然资源主管部门对违反土地管理法律、法规的行为进行监督检查的职责。本案中，某自然资源局发现某养殖专业合作社非法占用基本农田构成犯罪后，不仅要移送公安机关追究刑事责任，还要继续履行职责，向人民法院申请强制拆除基本农田上的违法建筑，督促违法当事人履行土地复垦义务，或者违法当事人拒不复垦的，责令其缴纳土地复垦费并代为组织复垦。某自然资源局将案件移送公安机关后怠于履行上述法定职责，导致土地未能复垦，损害了国家和公共利益。检察机关依法提起行政公益诉讼，人民法院判决确认某自然资源局未依法全面履行职责的行为违法，充分彰显了人民法院服务法治政府建设、依法监督行政机关全面履行守护耕地安全和粮食安全职能的责任担当。

编写人：郑州铁路运输法院 毛贝贝

(四)破坏环境资源保护罪

滥伐国家级自然保护区内的森林应从重外罚